



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 07

Die Besteuerung der den Lieferungen
oder sonstigen Leistungen gleichgestellten
unentgeltlichen Wertabgaben

31

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ANMERKUNG ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG	1
II.	GRUNDSÄTZLICHES ZUR BESTEUERUNG DER UNENTGELT- LICHEN WERTABGABE	2
1.	Überblick	2
2.	Vorrang der Versagung des Vorsteuerabzugs	4
III.	DEN LIEFERUNGEN GLEICHGESTELLTE WERTABGABEN GEM. § 3 ABS. 1B USTG	5
1.	Die unentgeltliche Entnahme von Gegenständen	5
1.1	Die Entnahme von Gegenständen für private Zwecke des Unternehmers	5
1.2	Gegenstand der Entnahme	5
1.3	Zugehörigkeit des Gegenstands zum Unternehmen	6
1.3.1	Unterschiedliche Tätigkeitsbereiche	6
1.3.2	Zuordnungswahlrecht	7
1.3.3	Aufteilungsgebot	10
1.3.4	Sonderfälle: Grundstücke und Gebäude	10
1.4	Die Veräußerung und die Entnahme eines ohne Vorsteuerabzug erworbenen Pkw	11
1.5	Entnahme bei Betriebsaufgabe	13
2.	Unentgeltliche Abgabe von Gegenständen aus unternehmerischen Gründen	14
IV.	DEN SONSTIGEN LEISTUNGEN GLEICHGESTELLTE WERTABGABEN GEM. § 3 ABS. 9A USTG	15
1.	Zum Tatbestand des § 3 Abs. 9a UStG	15
2.	Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG	16
2.1	Verfüugungsmacht als Voraussetzung	16
2.2	Einschränkung der Besteuerung wegen Nichtberechtigung zum Vorsteuerabzug im Tatbestand des § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG	16
3.	Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung für unternehmensfremde Zwecke gem. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG	17
V.	BEMESSUNGSGRUNDLAGE UND ENTSTEHUNG	19
1.	Bemessungsgrundlage	19
1.1	Die Bemessungsgrundlage bei Lieferungen i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG	19
1.2	Die Bemessungsgrundlage bei sonstigen Leistungen i.S.d. § 3 Abs. 9a UStG	20
2.	Entstehung der Steuer	21



VI.	ANWENDUNGSFÄLLE DER UNENTGELTLICHEN WERTABGABEN	21
1.	Unentgeltliche Sachleistungen ans Personal	21
2.	Standardfall: Pkw-Privatnutzung	22
2.1	Unentgeltliche Überlassung von Firmenfahrzeugen an Arbeitnehmer	22
2.2	Unentgeltliche Nutzung von Firmenfahrzeugen durch Einzelunternehmer / Gesellschafter einer Personengesellschaft	24
VII.	ÜBUNGSFALL	26
1.	Sachverhalt	26
2.	Aufgabe	26
3.	Lösung	27

I. ANMERKUNG ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG



PRÜFUNGSTIPP

Unentgeltliche Wertabgaben wurden mit in den letzten zehn Jahren jährlich in der Steuerberaterprüfung geprüft. Hieran zeigt sich deren hohe Prüfungsrelevanz. Nachfolgend stellen wir Ihnen deshalb die Themenstellungen der einzelnen Prüfungsjahre detailliert dar.

Steuerberaterprüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2024	unentgeltliche Überlassung einer Wohnung keine unentgeltliche Wertabgabe (§ 15 Abs. 1b UStG)
2023	unentgeltliche Überlassung einer Wohnung keine unentgeltliche Wertabgabe (§ 15 Abs. 1b UStG)
2022	unentgeltliche Wertabgabe durch Privatnutzung eines Firmen-Pkws i.S.v. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG; Ermittlung BMG nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG durch Fahrtenbuch
2021	keine unentgeltliche Wertabgabe durch Weihnachtsfeier i.S.v. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG, wegen überwiegend betrieblichem Interesse
2020	unentgeltliche Wertabgabe durch Privatnutzung eines unternehmerischen Gebäudes vor und nach der Geltung des § 15 Abs. 1b UStG (§ 27 Abs. 16 UStG) und Privatnutzung eines Firmen-Pkws nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG
2019	unentgeltliche Überlassung von Parkplätzen an Mitarbeiter im überwiegend betrieblichen Interesse (kein § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG), Aufmerksamkeit an Mitarbeiter (keine unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG)
2018	keine unentgeltliche Wertabgabe aufgrund des Ausschlusses nach § 15 Abs. 1b UStG
2017	Aufmerksamkeit an Mitarbeiter (keine unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG); unentgeltliche Wertabgabe durch Zuwendung an Mitarbeiter nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG; Vorrang des Vorsteuerabzugsausschlusses
2016	unentgeltliche Wertabgabe durch Privatnutzung Gebäudeteil nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG, Ermittlung BMG nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG unentgeltliche Wertabgabe für Zugaben nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG unentgeltliche Wertabgabe durch Schenkung einer Ware an Familienangehörige nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG



Steuerberaterprüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2015	unentgeltliche Wertabgabe durch Privatnutzung eines Firmen-Pkws nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG, Ermittlung BMG nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG durch Fahrtenbuch unentgeltliche Wertabgabe durch Schenkung Pkw an Ehefrau nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG Zuwendung von Geschenken i.S.v. § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG; kein Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1a UStG, unentgeltliche Wertabgabe nicht steuerbar, § 3 Abs. 1b Satz 2 UStG Versagung des Vorsteuerabzugs hat Vorrang vor Besteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 07 – Überblick – v13296

II. GRUNDSÄTZLICHES ZUR BESTEUERUNG DER UNENTGELTLICHEN WERTABGABE

1. Überblick

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG setzt grds. einen entgeltlichen Vorgang voraus. Unentgeltliche Tatbestände würden sonst nicht der Umsatzbesteuerung unterliegen. Ist die Unentgeltlichkeit privat motiviert, besteht die Gefahr eines un versteuerten Letztverbrauchs. Deshalb werden in § 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG bestimmte unentgeltlichen Wertabgaben entgeltlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen gleichgestellt. Durch die Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgaben soll der sich selbst versorgende Unternehmer grundsätzlich in gleicher Weise belastet werden wie der sonstige Endverbraucher, der zur Deckung seines privaten Bedarfs mit Umsatzsteuer belastete Lieferungen und sonstige Leistungen in Anspruch nehmen muss. Durch die Belastung des Selbstversorgers mit Umsatzsteuer soll zum einen der Mehrwert erfasst werden, den der Unternehmer in seinem Unternehmen selbst geschaffen hat, zum anderen wird die Entlastung von Umsatzsteuer, die durch den **Abzug der Vorsteuern** aus Material- und Leistungsbezügen eingetreten ist, im Ergebnis „rückgängig“ gemacht.

Die grundsätzliche **Gleichstellung** des **sich selbst versorgenden Unternehmers** und des normalen Verbrauchers als Fremdversorger verwirklicht das UStG – neben den Fällen der Gleichstellung von unentgeltlichen mit entgeltlichen Leistungen bei der **Abgabe von Leistungen** aus dem Unternehmen **für den privaten Bedarf** des Unternehmers und seiner Familie oder für andere nichtunternehmerische Zwecke nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 1 und Nr. 2 UStG auf zwei weiteren Wegen:

- **Leistungsbezüge** eines Unternehmers, die nicht für das Unternehmen, sondern **für den privaten Bedarf** des Unternehmers und seiner Familie oder für andere nichtunternehmerische Zwecke bestimmt sind, bleiben von der Entlastung durch Vorsteuerabzug ausgeschlossen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG).
- Der Vorsteuerabzug ist nach § 15 Abs. 1a UStG ausgeschlossen bei Leistungsbezügen des Unternehmers, die grundsätzlich dem unternehmerischen Bereich zugeordnet sind, zugleich jedoch auch den Privatverbrauch des Unternehmers oder seines Personals berühren, wie z.B. die **nicht abziehbaren Betriebsausgaben** des Unternehmers.

Diese drei Möglichkeiten stehen in Wechselbeziehung zueinander, wie im Rahmen dieses Lehrbriefs noch aufgezeigt werden wird.

Eine **vollständige Gleichstellung** in der Belastung mit der Verbrauchsteuer USt erfolgt jedoch **nicht**. Die Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe orientiert sich nicht an den marktüblichen Preisen der unternehmerischen Leistungen für den Endverbraucher, sondern an dem Einkaufspreis bzw. den Ausgaben, die der Unternehmer beim Einkauf für sein Unternehmen aufwendet. Er wird bezüglich seiner Umsatzsteuerbelastung nicht seinen Kunden gleichgestellt, sondern es wird die Steuerbelastung hergestellt, die dem Unternehmer beim Leistungsbezug unmittelbar für den privaten Verbrauch entstanden wäre.



HINWEIS

Der Begriff der unentgeltlichen Wertabgabe ist nicht gleichbedeutend mit dem ertragsteuerlichen Begriff der Entnahme. Während die Entnahme im Einkommensteuerrecht alle nicht betrieblich veranlassten Wertabgaben erfasst, bezieht sich der umsatzsteuerliche Begriff der Wertabgabe nur auf die in § 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG tatbestandsmäßig umschriebenen steuerbaren Umsätze.

Wie bereits ausgeführt, ist es wesentliche Zielsetzung der Besteuerung unentgeltlicher Wertabgaben, einen zuvor vorgenommenen **Vorsteuerabzug zu neutralisieren**. Die Vorschriften über die unentgeltlichen Wertabgaben setzen daher grds. voraus, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile „zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug“ berechtigt haben (§ 3 Abs. 1b Satz 2 UStG bzw. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG). Hingegen setzt § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG keinen Vorsteuerabzug voraus und ist daher als Ausnahme zu sehen.

► Fallbeispiel:

Versicherungsvertreterin Karoline Kloiber, die ausschließlich nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfreie Umsätze ausführt, hat im Januar einen Pkw zum Preis von 23.800 € erworben, den sie zu 75 % geschäftlich und zu 25 % für Zwecke außerhalb ihres Unternehmens nachweislich nutzt. An Aufwendungen fallen im weiteren Verlauf des Jahres insgesamt in Höhe von 7.740 € zzgl. 307 € USt an, die sich wie folgt zusammensetzen:

- AfA 5.000 €
- Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung 1.128 €
- Treibstoffe 993 € zzgl. 189 € USt
- Kundendienste und Reparaturen 619 € zzgl. 118 € USt

► Lösung:

Weil bei der Versicherungsvertreterin die Umsatzsteuer aus Leistungsbezügen nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG generell vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist, entfällt die Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG für die private Nutzung des Pkw.

Das UStG unterscheidet zwischen

- der in § 3 Abs. 1b UStG einer „**Lieferung gegen Entgelt**“ **gleichgestellten Wertabgabe** aus dem Unternehmen, die in Verweisungen des UStG als „Lieferung im Sinne des § 3 Abs. 1b UStG“ bezeichnet wird, und
- der in § 3 Abs. 9a UStG einer „**sonstigen Leistung gegen Entgelt**“ **gleichgestellten Wertabgabe** aus dem Unternehmen, die in Verweisungen des UStG als „sonstige Leistung im Sinne des § 3 Abs. 9a UStG“ bezeichnet wird.



Ebenso wie beim **Grundtatbestand des Leistungsaustauschs** (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) ist auch bei der unentgeltlichen Wertabgabe i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG durch Entnahme von Gegenständen im Einzelfall zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen mehrere einzelne Vorgänge zu einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang zusammenzufassen sind (Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung, Abschn. 3.3 Abs. 5 Satz 4 UStAE) bzw. welchen wirtschaftlichen Gehalt ein Vorgang hat (Entnahme eines Gegenstands oder einer sonstigen Leistung).



HINWEIS

Für Wertabgaben bis 31.12.2019 galt eine Sonderbestimmung hinsichtlich des Orts mit § 3f UStG. Einheitlich war dort der Ort maßgeblich, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt (Sitzortprinzip). Seit 1.1.2020 gelten hingegen für unentgeltliche Wertabgaben keine besonderen Ortsbestimmungsvorschriften mehr, sondern es finden die allgemeinen Regelungen, die auch für entgeltliche Leistungen gleicher Art gelten, Anwendung. § 3f UStG wurde insoweit ersatzlos gestrichen.

2. Vorrang der Versagung des Vorsteuerabzugs



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorrang der Versagung des Vorsteuerabzug – v10278

Nach Abschn. 15.15 UStAE, hat die Versagung des Vorsteuerabzugs Vorrang vor der Besteuerung als unentgeltliche Wertabgabe. Beabsichtigt der Unternehmer bereits bei Leistungsbezug, die bezogene Leistung nicht für seine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich und unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme i.S.d. § 3 Abs. 1b UStG oder § 3 Abs. 9a UStG zu verwenden, ist er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.



PRÜFUNGSTIPP

In der Klausurbearbeitung ist der Sachverhalt folglich genau danach zu untersuchen, welche Verwendungsabsicht im Zeitpunkt des Leistungsbezugs bestand.

▶ Beispiel:

Automobilhändler A verlost unter allen Kunden im Rahmen einer Werbeaktion einen Laptop mit einem Einkaufspreis von 300 € zzgl. USt, den er zu diesem Zweck vorher eingekauft hat.

*Die Abgabe des Laptops erfolgt aus unternehmerischen Gründen und fällt der Art nach unter § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG; es handelt sich **nicht** um ein Geschenk von geringem Wert (Wertgrenze von 50 €, Abschn. 3.3 Abs. 11 Satz 2 UStAE). Auch findet keine teleologische Reduktion der Regelung statt, weil kein unversteuerter Letztverbrauch droht, da der Vorteil des Gewinners gegenüber dem Vorteil des Automobilhändlers nicht nur nebensächlich ist (Abschn. 3.2 Abs. 4 Satz 1, 2 UStAE). Da der Unternehmer bereits bei Leistungsbezug beabsichtigt, den Laptop für die Verlosung zu verwenden, berechtigen die Aufwendungen für den Laptop nach § 15 Abs. 1 UStG nicht zum Vorsteuerabzug (Abschn. 15.15 Abs. 1 Satz 1 UStAE).*



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2015 schenkte der Unternehmer seinem besten Kunden ein Fass Bier, in der Steuerberaterprüfung 2017 wendete er seinen Arbeitnehmern zum einen Aufmerksamkeiten, zum anderen eine Reise zu. Auch in der Prüfung des Jahres 2019 ging es um eine Aufmerksamkeit an Arbeitnehmer.

Die Zuwendung des Fasses fand aus unternehmerischen Gründen statt und fällt „der Art nach“ unter § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG; die Zuwendung der Reise unter § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG. Da der Unternehmer die Schenkungsabsicht, bereits bei Leistungsbezug hatte, kann er keinen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG vornehmen. Wendet der Unternehmer Aufmerksamkeiten zu, fällt diese Zuwendung hingegen nicht unter § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG, so dass das Recht auf Vorsteuerabzug trotz entsprechender Absicht bei Erwerb der Aufmerksamkeit nicht ausgeschlossen ist.

III. DEN LIEFERUNGEN GLEICHGESTELLTE WERTABGABEN GEM. § 3 ABS. 1B USTG

1. Die unentgeltliche Entnahme von Gegenständen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entgeltlichen Lieferungen gleichgestellte unentgeltliche Wertabgaben – v10264

1.1 Die Entnahme von Gegenständen für private Zwecke des Unternehmers

Der wirtschaftlich bedeutsamste der Tatbestände der unentgeltlichen Wertabgabe ist die Entnahme von Gegenständen aus dem Unternehmen gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG zu Zwecken, die außerhalb des Unternehmens liegen. Die einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellte Wertabgabe gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG liegt vor, wenn ein Unternehmer

- einen zum Unternehmen gehörenden Gegenstand
- für Zwecke entnimmt, die außerhalb des Unternehmens liegen,
- die Entnahme im Inland erfolgt und
- der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2015 schenkte der Unternehmer einen dem Unternehmensvermögen zugeordneten Pkw seiner Ehefrau. Darin ist eine Entnahme i.S.v. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG zu sehen.

1.2 Gegenstand der Entnahme

Eine Entnahme eines Gegenstands i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG liegt nur dann vor, wenn der Vorgang bei entsprechender Ausführung an einen Dritten als **Lieferung** – einschließlich Werklieferung – anzusehen wäre (Abschn. 3.3 Abs. 5 UStAE).

Der **umsatzsteuerliche Begriff des Gegenstands**, der demnach für die unentgeltlichen Wertabgaben des § 3 Abs. 1b UStG denselben Begriffsinhalt hat wie der in § 3 Abs. 1 UStG für die Lieferung, ist nicht identisch mit dem des bürgerlichen Rechts (Zivilrecht).



Er umfasst zum einen bewegliche und unbewegliche Gegenstände i.S.d. bürgerlichen Rechts und zum anderen Wirtschaftsgüter, die im Wirtschaftsverkehr wie körperliche Gegenstände umgesetzt werden. Rechte und sonstige Werte, die vom bürgerlich-rechtlichen Gegenstandsbegriff umfasst werden, zählen somit nicht zu den Gegenständen im umsatzsteuerlichen Sinn. Sie können nur Gegenstand einer sonstigen Leistung i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG sein.

Nach dem wirtschaftlichen Gehalt der Entnahme bestimmt sich, was im konkreten Fall **Gegenstand der Wertabgabe** ist. So ist bei der Errichtung eines schlüsselfertigen Hauses nach vorherbestimmtem Plan mit Mitteln des Unternehmens zur eigenen privaten Nutzung Gegenstand der Entnahme das fertig gestellte Gebäude (Abschn. 3.3 Abs. 5 Satz 4 UStAE und Abschn. 3.3 Abs. 7 Satz 1 UStAE).

1.3 Zugehörigkeit des Gegenstands zum Unternehmen

Die einer entgeltlichen Lieferung gleichgestellte Wertabgabe gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG setzt voraus, dass der Unternehmer an dem Gegenstand **Verfügmngsmacht** besitzt und ihn seinem Unternehmensvermögen zugeordnet hat.

Der Unternehmer muss zumindest wirtschaftliches Eigentum haben. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG: „... *Entnahme eines Gegenstands ... aus seinem Unternehmen* ...“ (Abschn. 3.3 Abs. 1 UStAE). Ebenso folgt dies aus der Regelung der Bemessungsgrundlage in § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG: „**Einkaufspreis**“ oder „**Selbstkosten**“ kommen nur bei Wirtschaftsgütern in Betracht, die angeschafft oder im Unternehmen hergestellt worden sind.

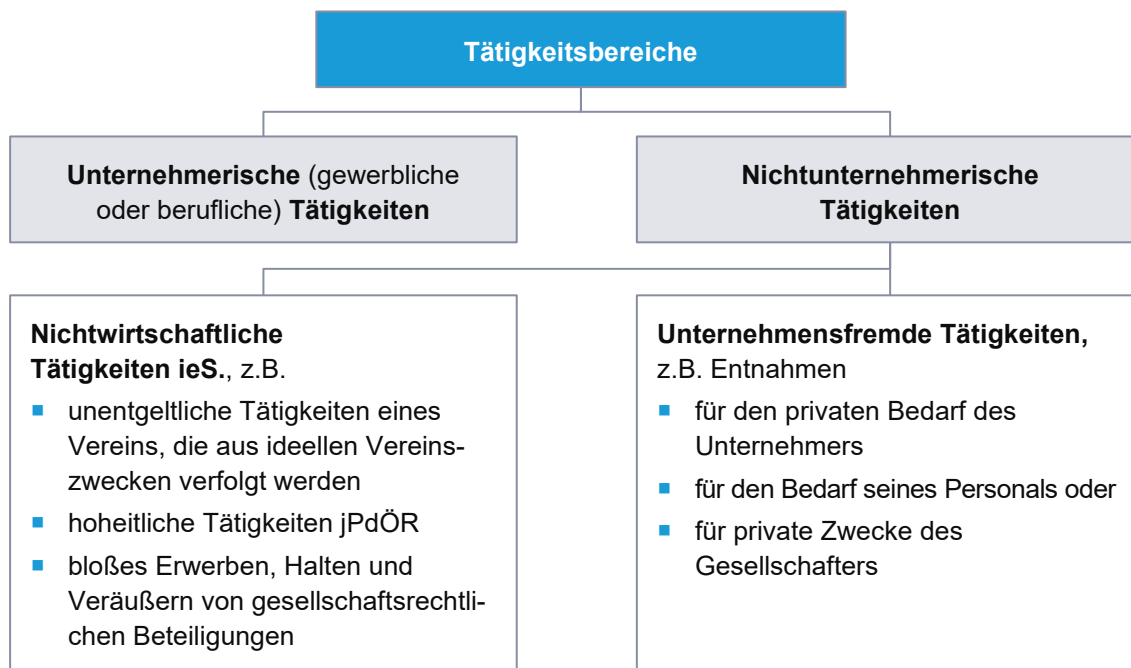


HINWEIS

Die Zuordnung zur gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit des Unternehmers bestimmt sich nicht nach ertragsteuerlichen Kriterien, also nicht nach der Einordnung als Betriebs- oder Privatvermögen (Abschn. 3.3 Abs. 1 Satz 2 UStAE). Es kommt nicht darauf an, ob der Gegenstand für das Unternehmen notwendig ist oder ob er ggf. bilanziert ist. Maßgeblich ist allein die umsatzsteuerliche Zuordnung zum Unternehmen. Diese ist von einer unternehmerischen Verwendung abhängig.

1.3.1 Unterschiedliche Tätigkeitsbereiche

Nach Abschn. 2.3 Abs. 1a UStAE sind von der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit die nicht-unternehmerischen Tätigkeiten zu unterscheiden. Diese Tätigkeiten umfassen die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten im engeren Sinne (nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten i.e.S.) und die unternehmensfremden Tätigkeiten.



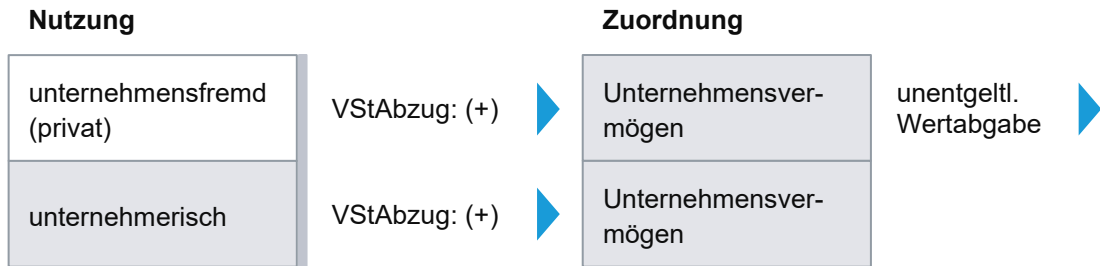
1.3.2 Zuordnungswahlrecht

Bei **teilunternehmerisch** (teils unternehmerisch und teils unternehmensfremd) **genutzten Gegenständen** (z.B. einem betrieblich und privat gefahrenen Pkw) steht es dem Unternehmer grundsätzlich frei, den Gegenstand dem unternehmerischen oder dem nichtunternehmerischen Bereich zuzuordnen (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b UStAE). Er kann einen Gegenstand auch dann dem nichtunternehmerischen Bereich zuordnen, wenn dieser Gegenstand überwiegend unternehmerisch genutzt wird und für das Unternehmen notwendig ist. Umgekehrt kann der Unternehmer einen Gegenstand seinem Unternehmen zuordnen (und damit auch die Vorsteuer uneingeschränkt abziehen), wenn der Gegenstand zu mindestens 10 % unternehmerisch genutzt wird (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG).

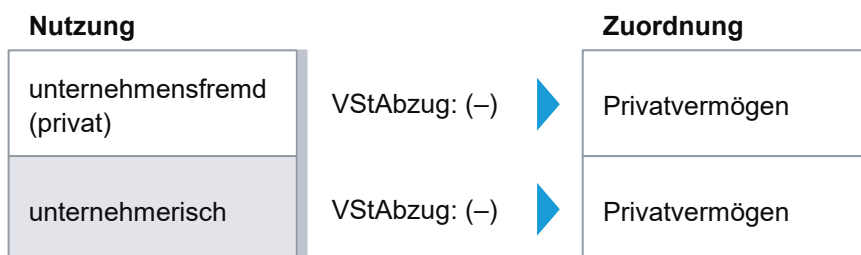
Als **nicht für das Unternehmen** ausgeführt gilt nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG die Lieferung, die Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Erwerb eines Gegenstands, den der Unternehmer **zu weniger als 10 %** für sein Unternehmen nutzt. Wird dieser für alle Gegenstände geltende Mindestanteil an unternehmerischer Nutzung nicht erreicht, ist die Zuordnung des jeweiligen Gegenstands zum Unternehmensvermögen nicht möglich. Der Ausschluss des Vorsteuerabzugs hat in diesen Fällen zur Folge, dass die unentgeltlichen Wertabgaben mittels der zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzten Gegenstände nicht steuerbar sind, da es sich nicht um Entnahmen aus dem Unternehmen handelt.

Bei dem Erwerb eines Gegenstands, der sowohl zu einer unternehmerischen wie auch zu einer nichtunternehmerischen Nutzung (sog. gemischte oder teilunternehmerische Nutzung) vorgesehen ist, hat der Unternehmer ein Zuordnungswahlrecht und demnach die **Wahlmöglichkeit**,

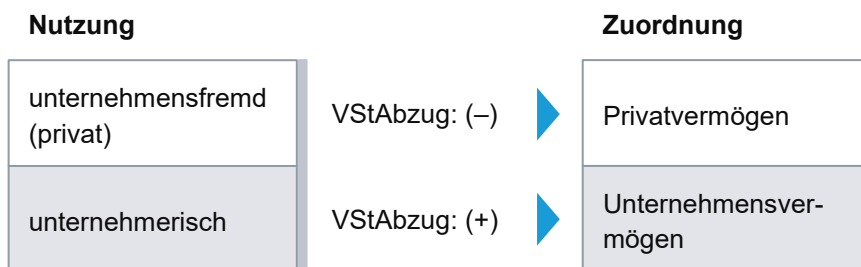
- den Gegenstand **ganz seinem Unternehmen zuzuordnen**, wenn die unternehmerische Nutzung mindestens 10 % beträgt (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG), was zur Folge hat, dass ihm berechnete Vorsteuern grundsätzlich in vollem Umfang abziehbar sind und die unternehmensfremde Nutzung grds. gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG als sonstige Leistung gegen Entgelt steuerbar wird;



- den Gegenstand **ganz seinem nichtunternehmerischen Tätigkeitsbereich** (Privatsphäre) zuzuordnen, was zur Folge hat, dass ihm berechnete Vorsteuern vom Abzug ganz ausgeschlossen sind, weil kein Leistungsbezug für das Unternehmen vorliegt. Eine spätere Veräußerung des Gegenstands ist nicht steuerbar, da die Lieferung nicht im Rahmen des Unternehmens stattfindet. Die Erfassung als unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG, § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG entfällt;



- den Gegenstand nur **zu dem Teil** seinem **Unternehmen zuzuordnen**, zu dem er ihn für Zwecke seines Unternehmens nutzt; den übrigen, nichtunternehmerisch genutzten Teil des Gegenstands kann er in seinem Privatvermögen belassen. Es ist dann nur der Teil des Gegenstands für das Unternehmen bezogen, der dem Unternehmen zugeordnet wurde; nur bezüglich dieses Teils hat er das Recht zum Vorsteuerabzug. Eine unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG kann nur bezüglich des dem Unternehmen zugeordneten Teils des Gegenstands verwirklicht werden.



Die Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte **Zuordnungsentscheidung** des Unternehmers bei Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Gegenstands (Abschn. 15.2c Abs. 14 UStAE). Die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs ist regelmäßig ein gewichtiges Indiz **für**, die Unterlassung des Vorsteuerabzugs ein ebenso gewichtiges Indiz **gegen** die Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen (Abschn. 15.2c Abs. 17 UStAE). Ist ein Vorsteuerabzug nicht möglich (z.B. Erwerb von einem Nichtunternehmer), müssen andere Beweisanzeichen herangezogen werden (Abschn. 15.2c Abs. 17 Satz 3, 6 UStAE), wie z.B.

- Art des Gegenstands,
- Umstände der Lieferung und Verwendung im Unternehmen,
- Behandlung im Rechnungs- und Buchführungswesen,
- Auftreten des Unternehmers bei An- oder Verkauf unter seinem Firmennamen,
- betriebliche oder private Versicherung des Gegenstands

- Abschluss von Verträgen, um mit dem Gegenstand Ausgangsumsätze zu erzielen,
- Ersatzbeschaffung vergleichbarer bisher zum Unternehmen zugeordneter Gegenstände,
- Angaben in Bauantragsunterlagen oder Bauplänen, die auf eine unternehmerische Nutzung schließen lassen.

Der Unternehmer muss die Zuordnungsentscheidung gegenüber dem Finanzamt bis spätestens zur Regelabgabefrist für Steuererklärungen nicht beratener Steuerpflichtiger (grundsätzlich der 31. Juli des Folgejahres als Ausschlussfrist) des auf den Erwerb des Gegenstands folgenden Kalenderjahres **dokumentieren**. Lässt sich die Zuordnung anhand des Umfangs des vorgenommenen Vorsteuerabzugs nicht ersehen, sollte dies zusätzlich zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung und ggf. auch vorher gesondert dem Finanzamt mitgeteilt werden.

► **Beispiel:**

Ein am 1.2. erworbenes Kfz, das eine Unternehmerin in den Monaten Februar bis Mai nur zu 40 % betrieblich, im Übrigen privat (unternehmensfremd) nutzt und nicht als gewillkürtes Betriebsvermögen bilanziert hat, wird durch die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs in vollem Umfang dem Unternehmensvermögen zugeordnet. Das Kfz bleibt ertragsteuerlich Privatvermögen (R 4.2 Abs. 1 Satz 6 EStR). Umsatzsteuerlich ist die 60 %-Privatnutzung als unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG zu versteuern, wobei die anteiligen Anschaffungskosten in die BMGr gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG einzubeziehen sind, weil aus den Anschaffungskosten der Vorsteuerabzug zulässigerweise in Anspruch genommen werden konnte. Wird das Fahrzeug ab 1.6. nur noch privat genutzt, ist eine Lieferung i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG zu versteuern; BMGr gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG ist der Einkaufspreis im Zeitpunkt der Entnahme.



PRÜFUNGSTIPP

Regelmäßig „arbeitet“ der Klausurersteller in der Steuerberaterprüfung mit dem Bearbeitungshinweis

„Soweit aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, [...] wurden gemischt genutzte Wirtschaftsgüter dem Unternehmensvermögen zugeordnet.“

In diesen Fällen werden gemischt genutzte Wirtschaftsgüter vollständig dem Unternehmensvermögen zugeordnet, sofern die Einschränkungen des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG nicht greifen.

Aber auch folgender Bearbeitungshinweis wäre denkbar:

„Die beteiligten Unternehmer möchten möglichst hohe Vorsteuerbeträge abziehen.“

Hier will der Klausurersteller auf Folgendes hinaus: Ordnet der Unternehmer ein gemischt genutztes Wirtschaftsgut bei Anschaffung vollständig seinem nichtunternehmerischen Bereich (Privatvermögen) zu (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b UStAE), steht ihm kein Vorsteuerabzug zu. Wird das Wirtschaftsgut nur insoweit dem Unternehmen zugeordnet, als es unternehmerisch genutzt wird, kann der Unternehmer nur einen anteiligen Vorsteuerabzug vornehmen. Nur wenn der Unternehmer das Wirtschaftsgut vollständig seinem Unternehmensvermögen zuordnet, kann er sämtliche Vorsteuerbeträge abziehen. In der Klausur sollten Sie kurz alle drei Möglichkeiten darstellen, um sodann über die vollständige Zuordnung zum Unternehmensvermögen zum höchstmöglichen Vorsteuerabzug zu gelangen.



1.3.3 Aufteilungsgebot

Bei **vertretbaren Sachen** (§ 91 BGB: „bewegliche Sachen, die nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen“) gilt der für den privaten Gebrauch oder Verbrauch bestimmte Anteil als unmittelbar an den nichtunternehmerischen Bereich (Privatbereich) geliefert (Aufteilungsgebot; Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 1 UStAE). Ein Vorsteuerabzug ist insoweit nicht möglich (§ 15 Abs. 1 Satz 1 UStG). Damit entfällt z.B. die Behandlung des privaten Anteils am Strom-, Gas-, Öl- und Wasserverbrauch eines teilunternehmerisch genutzten Hauses als gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG steuerbare unentgeltliche Wertabgabe.

Auch beim Bezug von **sonstigen Leistungen** gibt es kein Zuordnungswahlrecht, sondern es gilt das Aufteilungsgebot. Der Vorsteuerabzug erfolgt nach § 15 Abs. 4 UStG nur anteilig entsprechend der (beabsichtigten) Verwendung. Die Besteuerung als unentgeltliche Wertabgabe entfällt.

Eine Ausnahme von diesem Aufteilungsgebot macht Abschn. 15.2c Abs. 2 Satz 6 UStAE. Aus **Vereinfachungsgründen** kann für Aufwendungen, die durch die Verwendung eines voll dem Unternehmensvermögen zugeordneten Gegenstands fallen, der volle Vorsteuerabzug vorgenommen werden; im Gegenzug sind diese Aufwendungen in die Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe für den Gegenstand einzubeziehen. Hauptanwendungsfall in der Praxis sind die laufenden Aufwendungen (Wartung, Pflege, Treibstoff) für einen gemischt genutzten Pkw, der vollständig dem Unternehmensvermögen zugeordnet wurde.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2015 wurde ein gemischt genutzter Pkw dem Unternehmensvermögen vollständig zugeordnet. Der Vorsteuerabzug für Aufwendungen für Benzin, Wartung, Pflege und eine Lackierung konnte daher voll vorgenommen werden. Im Gegenzug erhöhte sich die Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche Wertabgabe.

1.3.4 Sonderfälle: Grundstücke und Gebäude

Das Zuordnungswahlrecht gilt nicht nur für bewegliche Wirtschaftsgüter, sondern auch für Grundstücke und Gebäude, wobei hier **§ 15 Abs. 1b UStG** für Zwecke des Vorsteuerabzugs zu beachten ist. § 15 Abs. 1b UStG schließt den Vorsteuerabzug für den privat genutzten Gebäudeteil aus. Im Gegenzug muss jedoch auch keine unentgeltliche Wertabgabe für die Privatnutzung versteuert werden (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 Halbsatz 2 UStG).



PRÜFUNGSTIPP

In den Steuerberaterprüfungen 2024 und 2023 entfiel die Versteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG, da bei Erwerb des Grundstücks der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1b UStG ausgeschlossen war.

Auf die **Zuordnung** zum Unternehmensvermögen hat § 15 Abs. 1b UStG jedoch **keinen Einfluss**. Er stellt damit eine Ausnahme vom Grundsatz dar, dass der Vorsteuerabzug auf dem Unternehmensvermögen zugeordnete Gegenstände vollumfänglich möglich ist. Eine Zuordnung des Gesamtgebäudes zum Unternehmensvermögen kann vor dem Hintergrund möglicher Nutzungsänderungen und der Unmöglichkeit einer „Einlagenentsteuerung“ (nachträglicher Vorsteuerabzug) dennoch sinnvoll sein, wie an folgendem Beispiel ersichtlich wird. In diesen Fällen erlangt die gesonderte Dokumentation der Zuordnungsentscheidung gegenüber dem Finanzamt besondere Bedeutung, da sie am geltend gemachten Vorsteuerabzug nicht ersichtlich wird.

► **Beispiel:**

U errichtet am 1.1.00 ein Einfamilienhaus zum Preis von 1 Mio. € zzgl. 190.000 € USt, das sie ab diesem Zeitpunkt zu 20 % unternehmerisch und zu 80 % privat nutzt.

U kann auch bei einer vollen Zuordnung zum Unternehmensvermögen Vorsteuern nur in Höhe von 20 % von 190.000 € = 38.000 € abziehen (§ 15 Abs. 1b Satz 1 UStG). Die Versteuerung der Privatnutzung als unentgeltliche Wertabgabe entfällt (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 Halbsatz 2 UStG).

Ändert sich innerhalb von zehn Jahren der unternehmerische Verwendungsanteil, erfolgt die Korrektur des ursprünglichen Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 6a UStG.

► **Beispiel:**

Fortführung des Beispiels:

U erweitert ihre unternehmerische Nutzung ab dem 1.1.01 auf 50 %.

U kommt für das Jahr 01 in den Genuss einer Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 6a UStG zu ihren Gunsten in Höhe von $(50 \% \cdot 20 \% = 30 \% \times 190.000 \text{ €} / 10 =) 5.700 \text{ €}$. Dasselbe gilt für die Folgejahre 02 bis 09. Hätte sie das Gebäude nicht ihrem Unternehmensvermögen zugeordnet oder nur soweit, wie anfänglich unternehmerisch genutzt, wäre die Vorsteuerberichtigung zu ihren Gunsten, mangels dem Grunde nach abziehbarer Vorsteuer, nicht möglich gewesen.

1.4 Die Veräußerung und die Entnahme eines ohne Vorsteuerabzug erworbenen Pkw



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veräußerung und Entnahme eines ohne Vorsteuerabzug erworbenen PKW – v10277

Die **Veräußerung** eines **ohne Vorsteuerabzugsrecht** (etwa durch Kauf von einem Privatmann) erworbenen Pkw, der dem Unternehmen zugeordnet wurde, unterliegt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG der Umsatzsteuer.

Wird dieser Pkw jedoch nicht veräußert, sondern im Wege der **Entnahme** in das Privatvermögen überführt, entfällt eine Besteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG, da gem. § 3 Abs. 1b Satz 2 UStG der Pkw nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt hat. Wird der entnommene Pkw später veräußert, so ist diese Leistung dem privaten Bereich zuzurechnen und unterliegt nicht der Umsatzsteuer. Die eigentliche Entnahmehandlung muss unmissverständlich zum Ausdruck gebracht werden, z.B. durch Buchung der Entnahme in der laufenden Finanzbuchhaltung.

Besonderheiten gelten, wenn **Bestandteile** in einen ohne Vorsteuerabzugsrecht erworbenen Pkw eingebaut werden, für deren Erwerb und Einbau Vorsteuern geltend gemacht werden.

Bestandteil kann nur

- ein körperlicher Gegenstand sein und nicht eine Dienstleistung;
- ein Objekt sein, das nach seinem Einbau in den Pkw nicht mehr trennbar und eigenständig ist, d.h. seine körperliche und wirtschaftliche Eigenart verliert;
- ein Objekt werden, das zu einer dauerhaften Werterhöhung des Gegenstands führt, die im Entnahmezeitpunkt noch nicht verbraucht ist.

Nach Abschn. 3.3 Abs. 2 bis 4 UStAE führen unterhalb einer gewissen **Bagatellgrenze** liegende Aufwendungen für den Einbau von Bestandteilen nicht zu einer dauerhaften Werterhöhung des Wirtschaftsguts. Aus Vereinfachungsgründen wird keine dauerhafte Werterhöhung des Wirtschaftsguts angenommen, wenn die vorsteuerentlasteten Aufwendungen für den Einbau von Bestandteilen 20 % der Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts oder einen Betrag von 1.000 € nicht übersteigen.



In diesen Fällen kann auf eine Besteuerung der Bestandteile nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG bei der Entnahme eines dem Unternehmen zugeordneten Wirtschaftsguts, das der Unternehmer ohne Berechtigung zum Vorsteuerabzug erworben hat, verzichtet werden. Kommt es zu keiner Entnahmebesteuerung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG, ist aber eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 3 UStG vorzunehmen.

Werden an einem Wirtschaftsgut **mehrere** Bestandteile in einem zeitlichen oder sachlichen Zusammenhang eingebaut, handelt es sich **nicht** um eine Maßnahme, auf die in der Summe die Bagatellregelung angewendet werden soll. Es ist vielmehr für jede einzelne Maßnahme die Vereinfachungsregelung zu prüfen.

► **Fallbeispiel:**

Rechtsanwalt Tilman Kotzschmar betreibt in Friedberg bei Augsburg eine Anwaltskanzlei. Am 1.2. hat er einen gebrauchten Pkw Peugeot 307 ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis für 9.000 € von der angestellten Hautärztin Simone Gundlach erworben. In der Folgezeit nutzte Tilman Kotzschmar den Pkw sowohl privat auch als im Rahmen seiner Anwaltskanzlei. Die laufenden Pkw-Kosten zog er als Betriebsausgaben ab und berücksichtigte die hierbei in Rechnung gestellten Umsatzsteuern als Vorsteuerbeträge. Beim Kauf des Pkw ist er in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt aufgetreten. Der Pkw ist als betriebliches Fahrzeug haftpflichtversichert.

Am 1.4. ließ er nachträglich eine Klimaanlage einbauen. Der Peugeot-Vertragshändler Siebelhoff aus Augsburg-Haunstetten stellte ihm Ende April 2.000 € zzgl. 380 € Umsatzsteuer in Rechnung; die Umsatzsteuer in Höhe von 380 € hat Tilman Kotzschmar als Vorsteuer im Voranmeldungszeitraum April abgezogen.

Ab 1.10. nutzte Tilman Kotzschmar den Pkw Peugeot 307 nur noch privat. Laut sog. „Schwacke-Liste“ wies der Pkw Peugeot 307 zum 1.10. einen Marktwert von 9.500 € auf. Ein vergleichbarer Pkw Peugeot 307 ohne die nachträglich eingebaute Klimaanlage käme laut „Schwacke-Liste“ auf einen Marktwert von 9.000 €.

Ende Dezember veräußert er den Pkw an den Pensionär Dr. Gerd Sturm für 9.000 €. Die auf Dr. Gerd Sturm lautende Rechnung enthielt keinen Umsatzsteuerausweis. In der Buchführung von Tilman Kotzschmar sind sowohl der Ankauf als auch die Sachentnahme des Pkw sowie die Pkw-Kosten und die Nutzungsentnahme gebucht.

Geben Sie bitte für Tilman Kotzschmar eine umsatzsteuerliche Beurteilung der geschilderten Geschäftsvorfälle. Auf die Versteuerung der Privatnutzung des Pkw ist nicht einzugehen.

► **Lösung:**

Tilman Kotzschmar kann aus der Anschaffung des Pkw keinen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG vornehmen, da der Erwerb im Februar ohne Umsatzsteuerausweis von einer Nicht-Unternehmerin erfolgte.

Tilman Kotzschmar kann die in der Rechnung des Peugeot-Händlers ausgewiesene USt i.H.v. 380 € als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG). Die Werklieferung (§ 3 Abs. 4 UStG) des Peugeot-Händlers Siebelhoff ist für das Unternehmen des Tilman Kotzschmar ausgeführt worden. Nach Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b UStAE hat der Unternehmer ein Wahlrecht, ob er den gemischt genutzten Gegenstand (hier den Pkw Peugeot 307) insgesamt dem nichtunternehmerischen Bereich, insgesamt dem unternehmerischen Bereich oder nur den unternehmerisch genutzten Teil dem Unternehmen zuordnet. Die Ausübung des Zuordnungswahlrechts wird regelmäßig durch die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs bei der Anschaffung des Gegenstands zum Ausdruck gebracht. Im vorliegenden Fall konnte aber bei der Anschaffung des Pkw Peugeot 307 kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, da der Erwerb im Februar ohne Umsatzsteuerausweis von einer Nicht-Unternehmerin erfolgte. Tilman Kotzschmar hat den Pkw Peugeot 307 dennoch insgesamt dem Unternehmen zugeordnet, da objektive Beweisanzeichen hierfür sprechen. So ist er beim Kauf in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt aufgetreten ist. Ferner ist der Pkw als betriebliches Fahrzeug haftpflichtversichert.

Außerdem hat er aus dem Einbau der Klimaanlage sowie aus den laufenden Pkw-Kosten den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG geltend gemacht, was die Zuordnung zum Unternehmensvermögen unterstreicht (Abschn. 15.2c Abs. 17 UStAE). Der Vorsteuerbetrag von 380 € kann mit Ablauf des VAZ April abgezogen werden (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG).

Der Pkw Peugeot 307 wurde von Tilman Kotzschmar vor dem Verkauf an Dr. Gerd Sturm dem Unternehmensvermögen entnommen, so dass die Versteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG zu prüfen ist. Die Entnahme ist darin zu sehen, dass Tilman Kotzschmar ab 1.10. den Pkw Peugeot 307 nur noch privat genutzt hat, die Entnahme in der Buchführung dokumentiert und der Pkw-Verkauf ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis erfolgt ist.

Die Entnahme des Pkw (§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG) ist nur insoweit steuerbar, als die Klimaanlage betroffen ist. Voraussetzung für die Steuerbarkeit der Entnahme ist, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben (§ 3 Abs. 1b Satz 2 UStG). Der Pkw wurde ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis von einer Nicht-Unternehmerin erworben, so dass er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt hat. Die laufenden Kfz-Kosten haben zwar zum Vorsteuerabzug berechtigt, betreffen aber keine Bestandteile (Abschn. 3.3 Abs. 2 Satz 2 – 4 UStAE).

Hingegen ist die nachträglich eingebaute Klimaanlage ein Bestandteil, da sie durch den Einbau in den Pkw ihre körperliche und wirtschaftliche Eigenart endgültig verloren hat und ihr Einbau zu einer dauerhaften Werterhöhung geführt hat, die im Zeitpunkt der Entnahme noch nicht vollständig verbraucht war (Abschn. 3.3 Abs. 2 Satz 3 UStAE). Die dauerhafte Werterhöhung im Entnahmezeitpunkt ergibt sich aus der Differenz der beiden „Schwacke-Werte“ und beträgt (9.500 € ./ 9.000 € =) 500 €. Die vorsteuerentlasteten Aufwendungen für die Klimaanlage in Höhe von 2.000 € übersteigen auch die in Abschn. 3.3 Abs. 4 Satz 1 UStAE vorgesehenen Bagatellgrenzen von 20 % der Anschaffungskosten (20 % von 9.000 € = 1.800 €) sowie den Betrag von 1.000 €. Die Entnahme des Pkw Peugeot 307 unterliegt daher gemäß § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG mit einer BMGr gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG in Höhe von 500 € der Umsatzsteuerbesteuerung. Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) von 95 € entsteht mit Ablauf des VAZ Oktober (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG).

Der anschließende Verkauf des Pkw Peugeot 307 erfolgte im Privatvermögen. Da das Fahrzeug nicht „im Rahmen seines Unternehmens“ geliefert wurde, ist der Vorgang nicht steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Es wurde demnach zutreffend abgerechnet.

1.5 Entnahme bei Betriebsaufgabe

Die Betriebsaufgabe führt zur Entnahme i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG sämtlicher Gegenstände. Endet die Unternehmereigenschaft nach Betriebsaufgabe, werden die dem Unternehmen zugeordneten Gegenstände für Zwecke entnommen, die außerhalb des Unternehmens liegen.

Wird ein bislang dem Einzelunternehmen zugeordneter Gegenstand einer das Unternehmen fortführenden Personengesellschaft unentgeltlich zur Nutzung überlassen, muss die Entnahme dieses Gegenstands nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG versteuert werden. Eine Versteuerung entfällt auch nicht nach § 1 Abs. 1a UStG aufgrund einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG, da es an einem hierfür erforderlichen Übertragungsakt mangelt.



► **Fallbeispiel:**

Dipl.-Ing. Matthias Wörle betreibt in Osterzell ein Ingenieurbüro in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Im Zusammenhang mit seiner Ingenieur Tätigkeit entwickelt er eine Verseilmaschine. Diese lässt er von einem Fremdunternehmen fertigen, montieren und in Betrieb nehmen. Die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer zieht er als Vorsteuer ab. Mit Ablauf des 30.4. stellt er seine Ingenieur Tätigkeit ein. Ab dem 1.5. setzt die zuvor gegründete FASBT KG, an der Matthias Wörle beteiligt ist, diese Tätigkeit fort. Die Verseilmaschine und die Büroeinrichtung überlässt er der KG unentgeltlich zur Nutzung.

► **Lösung:**

Mit der Einstellung der Ingenieur Tätigkeit beendet Matthias Wörle sein umsatzsteuerliches Unternehmen. Die unentgeltliche Überlassung der Verseilmaschine und der Büroeinrichtung hat nicht zur Folge, dass die unternehmerische Tätigkeit fortgeführt wird. Die Beendigung der Unternehmereigenschaft führt zur Entnahme i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG der Verseilmaschine und der Büroeinrichtung.

2. Unentgeltliche Abgabe von Gegenständen aus unternehmerischen Gründen



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2016 wurde § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG anhand der unentgeltlichen Zugabe eines Fußballs zum Erwerb eines geprüft.

Mit § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG wird „jede andere unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstands, ausgenommen **Geschenke von geringem Wert** und **Warenmuster** für Zwecke des Unternehmens“ einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt. Diese unentgeltlichen Lieferungen sind steuerbar, obwohl sie aus **unternehmerischen Gründen**, z.B. zu Werbezwecken, zur Verkaufsförderung oder zur Imagepflege, ausgeführt werden. Unter die Vorschrift fallen insbesondere Sachspenden an Vereine oder Schulen, Warenabgaben anlässlich von Preisausschreiben, Verlosungen usw. zu Werbezwecken (Abschn. 3.3 Abs. 10 Satz 9 UStAE).

Der Tatbestand einer fiktiven steuerbaren Lieferung gem. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG soll einen umsatzsteuerlich unbelasteten Verbrauch ausschließen. Der Tatbestand einer Lieferung i.S.v. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3, Satz 2 UStG ist nur erfüllt, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des abgegebenen Gegenstands oder seiner Bestandteile mit Umsatzsteuer belastet waren und hinsichtlich dieser Steuer ein **volles oder teilweises Vorsteuerabzugsrecht** bestand. Insbesondere bei dieser Vorschrift wird die Unterscheidung relevant, ob bei Bezug der Leistungen bereits eine entsprechende Verwendungsabsicht vorlag oder nicht.



HINWEIS

Mit Schreiben vom 24.1.2024 (III C 2 – S 7109/19/10004:001) nahm die Finanzverwaltung Stellung zu den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG und legt die Vorschrift nunmehr unionsrechtskonform dahingehend aus, dass sie lediglich Anwendung finden kann, wenn ein unsteuerter Letztverbrauch droht. Dieser drohe nicht, wenn die Eingangsleistungen vor allem den Bedürfnissen des Unternehmers dienen, nicht über das hinaus gehen, was hierfür erforderlich oder unerlässlich ist, die Kosten für die Eingangsleistungen Bestandteile der Preise der vom Unternehmer erbrachten Leistungen sind und der Vorteil eines Dritten, an den die Abgabe erfolgt, nur nebensächlich ist. Dies wurde in Abschn. 3.2 Abs. 4 UStAE entsprechend ergänzt.

► **Beispiel:**

Unternehmerin U veranstaltet eine Tombola und verlost einen Gegenstand im Wert von 100 €, den sie ihrem Warenbestand entnommen hat und bei dessen Erwerb sie die Vorsteuer geltend gemacht hat. Die unentgeltliche Abgabe des Gegenstands stellt eine unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Nr. 1b Satz 1 Nr. 3, Satz 2 UStG dar. Unternehmer V veranstaltet ebenfalls eine Tombola, deren Preise im Wert von 100 € er speziell für diesen Zweck erwirbt. Der Abzug der Vorsteuern aus dem Erwerb der Preise ist ausgeschlossen, da eine Verwendung i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG als unentgeltliche Abgabe zu Werbezwecken bereits bei Erwerb beabsichtigt war. Ein Letztverbrauch ist in beiden Fällen nicht ausgeschlossen, da der Vorteil des Gewinners durch die Preise nicht nur nebensächlich ist (Abschn. 3.2 Abs. 4 Satz 1, 2 UStAE).

IV. DEN SONSTIGEN LEISTUNGEN GLEICHGESTELLTE WERTABGABEN GEM. § 3 ABS. 9A USTG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entgeltlichen sonstigen Leistungen gleichgestellte unentgeltliche Wertabgaben – v10265

1. Zum Tatbestand des § 3 Abs. 9a UStG

Die unentgeltlichen Wertabgaben i.S.d. § 3 Abs. 9a UStG umfassen alle sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens für eigene, außerhalb des Unternehmens liegende Zwecke oder für den privaten Bedarf seines Personals ausführt. Bei den unentgeltlichen Wertabgaben für außerunternehmerische Zwecke, die sonstigen Leistungen gleichgestellt sind, wird zwischen zwei Tatbeständen unterschieden, und zwar

- der vorübergehenden **Verwendung** eines dem Unternehmen zugeordneten **Gegenstands**, der zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat, für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf des Personals (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG). Es muss sich dabei um Gegenstände handeln, an denen der Unternehmer Verfügungsmacht hat (also z.B. keine nur gemieteten Gegenstände).



PRÜFUNGSTIPP

Hauptanwendungsfall der Regelung ist die private Nutzung des Firmen-Pkws durch den Unternehmer, wie sie in den Steuerberaterprüfungen der Jahre 2022, 2020 und 2015 geprüft wurde.

In der schriftlichen Steuerberaterprüfung 2020 wurde ein Grundstück, das dem Unternehmensvermögen zugeordnet war und für das § 15 Abs. 1b UStG noch keine Anwendung fand (§ 27 Abs. 16 UStG) privat genutzt, so dass insoweit eine unentgeltliche Wertabgabe zu versteuern war.

- und der Erbringung von **sonstigen Dienstleistungen** zu Zwecken außerhalb des Unternehmens (§ 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG unabhängig von einem vorherigen Vorsteuerabzug). Dies sind insbesondere:
 - Verwendung von Arbeitskräften des Unternehmens im privaten Bereich,
 - Werkleistungen für private Zwecke, sofern die Werkleistung gegenüber einem Dritten eine Leistung im Rahmen des Unternehmens wäre,



- Übertragung von Rechten für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, z.B. die unentgeltliche Bestellung eines Nießbrauchs an einem betrieblichen Grundstück zugunsten eines Familienangehörigen (nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. c UStG steuerfrei)
- Erbringung von Dienstleistungen, die im Übrigen unternehmerisch erbracht werden (z.B. unentgeltliche Erstellung einer Steuererklärung durch eine Steuerberaterin für Familienangehörige).

2. Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG

2.1 Verfügungsmacht als Voraussetzung

Der Wortlaut des § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG stellt klar, dass die unentgeltliche Wertabgabe durch Verwendung eines Gegenstands den Tatbestand dieser Bestimmung nur dann erfüllt, wenn der Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet ist (Abschn. 3.4 Abs. 2 UStAE, Abschn. 3.3 Abs. 1 UStAE). Die Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen setzt nicht das zivilrechtliche Eigentum des Unternehmers an dem Gegenstand voraus. Ausreichend ist, dass der Unternehmer die **Verfügungsmacht** i.S.d. § 3 Abs. 1 UStG (Abschn. 3.1 Abs. 2 UStAE) an dem Gegenstand hat. Der Mieter eines Gegenstands hat an diesem keine Verfügungsmacht; er kann mit dem Mietgegenstand nicht wie ein Eigentümer verfahren. Dasselbe gilt für den Pächter oder einen ähnlich Nutzungsberechtigten. Bei einem geleasteten Gegenstand ist zu entscheiden, ob der Leasinggegenstand dem Leasinggeber oder dem Leasingnehmer zuzuordnen ist. Je nachdem kann von einer Verfügungsmacht des Leasingnehmers ausgegangen werden oder nicht. Verwendet der Unternehmer einen Gegenstand für außerhalb des Unternehmens liegende Zwecke, der ihm nur auf Zeit zum Gebrauch oder zur Nutzung überlassen ist, nimmt er eine Dienstleistung für Zwecke außerhalb des Unternehmens in Anspruch, so dass insoweit bereits der Vorsteuerabzug ausscheidet und keine Besteuerung nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG erfolgt.

2.2 Einschränkung der Besteuerung wegen Nichtberechtigung zum Vorsteuerabzug im Tatbestand des § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG

Nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG wird die nichtunternehmerische Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands nur dann einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellt, **wenn der Gegenstand zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt** hat. In die Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der privaten Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands, bei dessen Erwerb oder Herstellung die Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden konnte, sind die Ausgaben für Dienstleistungen nicht einzubeziehen, die von Dritten zur Erhaltung oder zum Gebrauch des Gegenstands ohne die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug in Anspruch genommen wurden (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG).

► Fallbeispiel:

Der selbständig tätige Handelsvertreter H hat am 1.7. einen Pkw BMW zum Preis von 35.000 € zzgl. 6.650 € USt erworben. Er hat die USt aus dem Erwerb des Fahrzeugs für den VAZ Juli berechtigterweise in vollem Umfang als Vorsteuer abgezogen. Er verwendet das Fahrzeug in der Folgezeit ausweislich eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs zu 80 % für berufliche Zwecke und zu 20 % für private Fahrten. Bei einer Gesamtfahrleistung von 25.000 km sind im weiteren Verlauf des Jahres die folgenden Kosten – die darauf entfallenden Umsatzsteuerbeträge hat er zutreffend als Vorsteuer abgezogen – angefallen:

■ AfA (2. Halbjahr):	2.917 €
■ laufende Kosten:	2.520 €
■ Steuer, Versicherung:	925 €
■ Mietkosten der zur Privatwohnung gehörenden Garage:	450 €

Wie ist die private Fahrzeugnutzung umsatzsteuerlich zu beurteilen?

► **Lösung:**

Die private Nutzung des dem Unternehmensvermögen zugeordneten Pkw stellt eine unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG dar, soweit der verwendete Gegenstand zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat. In die BMGr sind daher gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG die Aufwendungen für die Kfz-Steuer und die Kfz-Versicherung sowie die Mietkosten der Garage (als Nebenleistung des Vermieters der Privatwohnung des Unternehmers nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG zwingend steuerfrei) nicht einzubeziehen (Abschn. 15.23 Abs. 5 Satz 2 UStAE). Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 UStG sind die Anschaffungskosten gleichmäßig auf den fünfjährigen Berichtigungszeitraum des § 15a Abs. 1 UStG zu verteilen (unabhängig von der ertragsteuerlichen Abschreibungsdauer):

■ HK: 20 % von 35.000 € : 5 : 2 =	700 €
■ laufende Kosten: 20 % von 2.520 € =	504 €
■ Kosten insgesamt damit:	1.204 €
■ Umsatzsteuer, gem. § 12 Abs. 1 UStG 19 % =	228,76 €

Die Umsatzsteuer entsteht gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG anteilig in Höhe von 38,13 € mit Ablauf der monatlichen VAZ (Juli bis Dezember), in denen die sonstige Leistung i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG ausgeführt worden ist.

3. **Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung für unternehmensfremde Zwecke gem. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG**



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

§ 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG – v10248



PRÜFUNGSTIPP

In der schriftlichen Steuerberaterprüfung 2021 veranstaltete der Unternehmer eine Weihnachtsfeier für seine Mitarbeiter, die nur als unentgeltliche Wertabgabe einer Besteuerung unterliegt, sofern es sich nicht um Leistungen im überwiegend betrieblichen Interesse handelt (§ 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG). Hier wird regelmäßig auf die Grenze für den üblichen Rahmen (110 €) zurückgegriffen.

Neben der Verwendung von Gegenständen des Unternehmensvermögens unterfällt nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG die Ausführung auch anderer sonstiger Leistungen für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, der Besteuerung als unentgeltliche Wertabgabe. Es kommen vor allem Wertabgaben in der Form von **Personalüberlassungen** sowie **Dienst- und Werkleistungen** in Betracht. Die sonstigen Leistungen können auch in der Überlassung oder Übertragung von Rechten bestehen. Die sonstigen Leistungen sind im Rahmen des Unternehmens ausgeführt, wenn die Leistungsabgaben durch Einsatz personeller oder sachlicher Mittel aus dem Unternehmen erfolgen.

► **Beispiel:**

Das Bauunternehmen Beta Bau stellt Personal und Maschinen für Gartenarbeiten auf dem Wohngrundstück der Gesellschafterin Fritz Lintr ab, ohne dass dieser etwas berechnet wird.

S. Vettl, Inhaber einer Kfz-Werkstatt, lässt in seinem Betrieb unentgeltlich die Bagatellschäden am Pkw seiner Frau beheben, die diese durch einen selbst verschuldeten Unfall verursacht hat. Bei der Reparatur fallen Lohnkosten von 600 € und Kosten von Kleinmaterial von 80 € an.



Die **Unterscheidung** zwischen der Entnahme durch Verwendung von Gegenständen des Unternehmensvermögens nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG und der Entnahme anderer sonstiger Leistungen gem. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG ist deshalb von Bedeutung, weil bei in den Fällen der Nummer 2 **sämtliche** bei der Ausführung dieser Umsätze entstandenen **Ausgaben** zur Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG) gehören, auch wenn diese Kosten nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt haben.

► **Fallbeispiel:**

Ein bekannter Modeschöpfer aus Düsseldorf lässt sich auf geschäftlichen, wie privaten Fahrten (innerhalb Deutschlands) von seinem Chauffeur fahren. Das Fahrzeug ist Anfang des Jahres angeschafft worden. Die Kosten des Fahrzeugs haben im gesamten Kalenderjahr unter Einschluss von Kfz-Steuer (300 €) und Kfz-Versicherung (2.900 €) 18.000 € betragen, die Personalkosten für den Chauffeur 40.000 €. Die Fahrten für private Zwecke machen im Gesamtjahr 40 % der gesamten Fahrleistung aus.

► **Lösung:**

Für die Beantwortung der Frage, ob bei privaten Fahrten mit dem betrieblichen Fahrzeug mit Chauffeur die Verwendung eines Gegenstands des Unternehmensvermögens i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG oder die Entnahme einer sonstigen Leistung gem. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG anzunehmen ist, kommt es darauf an, wie der Vorgang bei entsprechender Ausführung an einen Dritten zu beurteilen wäre. Bei der Verwendung des Fahrzeugs samt Chauffeur steht die vom Chauffeur erbrachte Dienstleistung im Vordergrund, so dass eine Wertabgabe in Form einer sonstigen Leistung anzunehmen ist und § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG einschlägig ist. Nach dem umsatzsteuerlichen Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung, der auch für die unentgeltliche Wertabgabe gilt (Abschn. 3.3 Abs. 5 Satz 4 UStAE), ist im vorliegenden Fall eine einheitliche Leistungsentnahme gegeben; eine Aufspaltung des Vorgangs in eine unentgeltliche Wertabgabe durch Verwendung eines unternehmerischen Gegenstands (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG: Verwendung des betrieblichen Pkw für Privatfahrten) und eine Wertabgabe in Form einer sonstigen Leistung (§ 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG: Dienstleistung durch den Chauffeur) ist ausgeschlossen.

Ort der sonstigen Leistungen i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG ist gem. § 3b Abs. 1 Satz 1 UStG der Ort der jeweils zurückgelegten Strecke und damit das Inland aufgrund von Fahrten ausschließlich in Deutschland.

Die BMGr beträgt gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG 40 % von (18.000 € + 40.000 €) = 23.200 €. Es gehören bei der steuerbaren sonstigen Leistung gem. § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG sämtliche bei der Ausführung dieses Umsatzes entstandenen Kosten zur BMGr nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG, auch soweit einzelne Kosten, wie z.B. die Personalkosten, nicht mit Umsatzsteuer belastet waren. Die Steuer beträgt gem. § 12 Abs. 1 UStG 19 % von 23.200 € = 4.408 € und entsteht gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG in Höhe von 367,33 € mit Ablauf des jeweiligen VAZ, in dem die unentgeltliche Wertabgabe ausgeführt wurde.

V. BEMESSUNGSGRUNDLAGE UND ENTSTEHUNG

1. Bemessungsgrundlage



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bemessungsgrundlage unentgeltlicher Wertabgaben – v10259

1.1 Die Bemessungsgrundlage bei Lieferungen i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG

Für die Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe durch Entnahme eines Gegenstands ist gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG zwischen Gegenständen zu unterscheiden, die erworben wurden, und Gegenständen, die hergestellt wurden.

Erworbene Gegenstände sind bei einer Entnahme zu unternehmensfremden Zwecken mit dem **Einkaufspreis** zuzüglich der Nebenkosten für den Gegenstand oder für einen gleichartigen Gegenstand zum Zeitpunkt des Umsatzes anzusetzen. Der Einkaufspreis ist aus aktuellen Einkäufen, Angeboten usw. abzuleiten. Nachträgliche Preisnachlässe durch Skonti, Rabatte oder Rückvergütungen mindern den Einkaufspreis und sind entsprechend zu berücksichtigen. Auf den Einkaufspreis eines **gleichartigen Gegenstands** zum Zeitpunkt der Bewirkung des Umsatzes ist abzustellen, wenn der entnommene Gegenstand schon längere Zeit im Unternehmensvermögen war, was insbesondere bei abnutzbaren Anlagegegenständen der Fall ist. Es sind also nicht die tatsächlich aufgewendeten („historischen“) Einkaufspreise und Selbstkosten zur Bewertung der späteren Entnahme heranzuziehen. Erreicht wird idR. der Ansatz der „Wiederbeschaffungskosten“ (Abschn. 10.6 Abs. 1 Satz 2 UStAE).

► **Fallbeispiel:**

Schlossermeister Hammer hat zu Beginn des letzten Jahres einen Pkw BMW zum Preis von 24.000 € zzgl. 4.560 € USt gekauft und seinem Unternehmensvermögen zugeordnet. Er hat berechtigterweise die Vorsteuern abgezogen. Am 27.12. schenkt er das Fahrzeug, das noch mit 16.000 € zu Buche steht, seiner Tochter zur bestandenen Meisterprüfung. Die aktuelle Preisliste für gebrauchte Fahrzeuge weist für einen Pkw dieses Typs und Alters einen (niedrigsten) Preis von brutto 20.000 € aus.

► **Lösung:**

Die Schenkung an die Tochter stellt eine Entnahme i.S.d. § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG dar. Diese Wertabgabe bemisst sich gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nach dem Einkaufspreis eines gleichartigen Fahrzeugs. Hammer kann zulässigerweise den niedrigsten in Preislisten für gebrauchte Fahrzeuge ausgewiesenen Preis für das Gebrauchtfahrzeug ansetzen. Die BMGr gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG beträgt daher 20.000 € abzgl. 3.193 € enthaltener USt (§ 12 Abs. 1 UStG: 19 %) = 16.807 €. Die USt beträgt 3.193 € und entsteht mit Ablauf des VAZ Dezember (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG).

Der Begriff der **Nebenkosten** deckt sich mit dem ertragsteuerlichen Begriff der Anschaffungsnebenkosten: Er umfasst alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Gegenstands stehen, soweit sie dem Gegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Nebenkosten rechnen z.B. Aufwendungen für Verpackung, Fracht, Versicherung, Zoll, Steuern u.ä.

Selbst hergestellte Gegenstände sind bei der Entnahme zu unternehmensfremden Zwecken mit den **Selbstkosten** anzusetzen. Der Begriff der Selbstkosten i.S.d. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG entspricht dem ertragsteuerlichen bzw. handelsrechtlichen Begriff der Herstellungskosten. Danach sind Herstellungskosten die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Gegenstands entstehen.



Dazu gehören die Materialkosten (Einzel- und Gemeinkosten), die Fertigungskosten, die Sonderkosten der Fertigung und die Fertigungsgemeinkosten; nicht dazu gehören die Kosten der allgemeinen Verwaltung und die Vertriebskosten. Ebenfalls nicht zu den Selbstkosten gehören ein kalkulatorischer Gewinnzuschlag sowie ein kalkulatorischer Unternehmerlohn.

1.2 Die Bemessungsgrundlage bei sonstigen Leistungen i.S.d. § 3 Abs. 9a UStG

Bemessungsgrundlage für die sonstige Leistung i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 oder Nr. 2 UStG sind gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 UStG die bei Ausführung der sonstigen Leistung entstandenen **Ausgaben**. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Satz 2, 3 UStG ordnet an, dass Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gegenstands nicht nach ertragsteuerlichen Grundsätzen zu verteilen sind (AfA nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer), sondern gleichmäßig auf den nach § 15a Abs. 1 UStG für diesen Gegenstand jeweils **maßgeblichen Berichtigungszeitraum**, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindestens 500 € betragen.

Bei Wertabgaben in der Form der Verwendung eines Gegenstands (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG) sind gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG die Kosten aus der Bemessungsgrundlage auszuschneiden, die nicht zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. Dagegen sind bei der Ausführung übriger sonstiger Leistungen zu unternehmensfremden Zwecken nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG solche Kosten **nicht** aus der Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG auszuschneiden, bei denen kein Vorsteuerabzug möglich ist. So sind z.B. bei Wertabgaben in Form von Werkleistungen auch die nicht vorsteuerbelasteten Arbeitslöhne in die Bemessungsgrundlage des § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG einzubeziehen.

Von besonderer Bedeutung dabei ist die private **Nutzung eines betrieblichen Pkw**:

► Fallbeispiel:

Die freiberuflich tätige Architektin Petra Holland aus Hamburg nutzt einen am 2.1. für 40.000 € zzgl. 7.600 € USt angeschafften Pkw zu 40 % für privat veranlasste Fahrten. Es wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt. Nutzungsdauer des Pkw: 8 Jahre, AfA linear, ohne Sonderabschreibung gem. § 7g EStG. Sie hat in der Voranmeldung Januar die ihr berechnete Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen. Die mit Umsatzsteuer belasteten Aufwendungen ohne AfA für den Pkw haben im Gesamtjahr 9.000 € betragen, die Kosten der Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung 1.925 €.

Wie sind die auf die unentgeltliche Wertabgabe entfallenden Ausgaben (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG) zu ermitteln? Die Architektin will die BMGr der unentgeltlichen Wertabgabe nach den tatsächlich angefallenen Kosten bestimmen.

► Lösung:

Bezüglich der privaten Verwendung des Pkw liegt eine sonstige Leistung i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG vor, die steuerbar (§ 3 Abs. 1 UStG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig ist. Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Satz 2, 3 UStG sind für die BMGr die Anschaffungskosten gleichmäßig auf den fünfjährigen Berichtigungszeitraum des § 15a Abs. 1 Satz 1 UStG zu verteilen:

- | | |
|---|----------------|
| ■ AK verteilt auf 5 Jahre: $\frac{1}{5}$ von 40.000 € = | 8.000 € |
| ■ zzgl. mit Umsatzsteuer belastete Aufwendungen: | <u>9.000 €</u> |
| ■ ergibt insgesamt: | 17.000 € |
| ■ davon 40 % = | 6.800 € |

Bei der Ermittlung der BMGr für die sonstige Leistung i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG bleiben nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 UStG diejenigen Ausgaben außer Ansatz, bei denen kein Vorsteuerabzug möglich ist (Kfz-Steuer, Versicherung).

2. Entstehung der Steuer

Die Umsatzsteuerschuld für unentgeltliche Wertabgaben i.S.d. § 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG entsteht gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums (VAZ), in dem die als entgeltliche Lieferungen oder sonstige Leistungen geltenden **Wertabgaben ausgeführt** wurden, also mit Ablauf des VAZ, in dem die Entnahme der Gegenstände für Zwecke außerhalb des Unternehmens erfolgte (§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 bis 3 UStG) bzw. sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9a Nr. 1, 2 UStG) ausgeführt wurden. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Versteuerung nach vereinbarten oder nach vereinnahmten Entgelten vorliegt. Erstreckt sich eine unentgeltliche Wertabgabe über mehrere VAZ (wie z.B. die private Nutzung des betrieblichen Pkw), so ist jeder dieser Zeiträume für sich als **selbständiger Besteuerungsabschnitt** zu beurteilen; die Umsatzsteuer entsteht mit Ablauf jedes dieser VAZ. Es handelt sich um Vorgänge, die mit Teilleistungen vergleichbar sind.

VI. ANWENDUNGSFÄLLE DER UNENTGELTLICHEN WERTABGABEN

1. Unentgeltliche Sachleistungen ans Personal



PRÜFUNGSTIPP

In den schriftlichen Steuerberaterprüfungen 2017 und 2019 wurde Arbeitnehmern eine Aufmerksamkeit zugewendet, die nicht steuerbar war bzw. im Jahr 2017 eine sonstige Leistung, die unter § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG fiel.

Den Tatbeständen des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 1 und Nr. 2 UStG ist gemeinsam, dass die Leistung unentgeltlich **und** an das Personal für dessen privaten Bedarf erbracht werden muss. Abzugrenzen ist folglich insbesondere, wann die Leistung der Befriedigung privater Interessen des Arbeitnehmers dient und wann der Arbeitgeber in eigenem betrieblichen Interesse handelt (zur Abgrenzung vgl. Abschn. 1.8 Abs. 4 UStAE und die dortigen Beispielfälle).

Unentgeltliche Sachleistungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer bleiben trotz privater Bedarfsdeckung **nicht steuerbar**, wenn

- es sich um **Aufmerksamkeiten** handelt (§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG, § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG). Hierunter sind Leistungen zu verstehen, bei denen zwar ein zweckgerichtetes Handeln des Arbeitgebers nicht ohne weiteres verneint werden kann, deren Auswirkungen auf das Betriebsgeschehen im Sinne des beabsichtigten Zwecks im Einzelnen aber nicht feststellbar sind. Hierzu zählen Leistungen, denen wegen ihres Verhältnisses zum Arbeitslohn ein geringer Wert zukommt, wie z.B. gelegentliche Geschenke aus Anlass von besonderen Ereignissen oder Getränke und Genussmittel zum Verzehr im Betrieb. Zum Begriff der Aufmerksamkeiten siehe im Einzelnen Abschn. 1.8 Abs. 3 UStAE und R 19.6 LStR, da die lohnsteuerlichen Abgrenzungskriterien insoweit entsprechend gelten (z.B. Betriebsveranstaltung 110 €);
- die **Sachleistungen überwiegend aus eigenem unternehmerischen Interesse des Unternehmers** erfolgen, der angestrebte betriebliche Zweck der Maßnahmen des Arbeitgebers die Befriedigung des privaten Bedarfs des Arbeitnehmers gewissermaßen „überlagert“.

Zum Vorsteuerabzug bei Aufmerksamkeiten, die die Grenzen des Abschn. 1.8 Abs. 3 UStAE überschreiten und bei Leistungen, die nicht durch das betriebliche Interesse (Abschn. 1.8 Abs. 4 UStAE) veranlasst sind, vgl. oben Tz. 3 (Vorrang der Versagung des Vorsteuerabzugs) sowie Abschn. 1.8 Abs. 4a UStAE. Lohnsteuerliche Freibeträge sind umsatzsteuerlich als Freigrenzen einzuordnen (Abschn. 1.8 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 UStAE für Betriebsveranstaltungen).



► **Beispiel:**

Ein Mitarbeiter erhält zu seinem Geburtstag einen eigens hierfür erworbenen Blumenstrauß im Wert von 30 €. Der Arbeitgeber kann den Vorsteuerabzug hierauf grundsätzlich geltend machen, ohne dass eine unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG zu versteuern wäre, da es sich um eine Aufmerksamkeit handelt (Abschn. 1.8 Abs. 3 Satz 2 UStAE).

2. Standardfall: Pkw-Privatnutzung



PRÜFUNGSTIPP

In den Steuerberaterprüfungen 2022, 2020 sowie 2015 war die private Nutzung eines betrieblichen Pkws Gegenstand der Umsatzsteueraufgabe. Allgemein ist die Umsatzbesteuerung gemischt unternehmerisch und nicht unternehmerisch genutzter Fahrzeuge ein Standardthema in den Steuerberaterprüfungen.

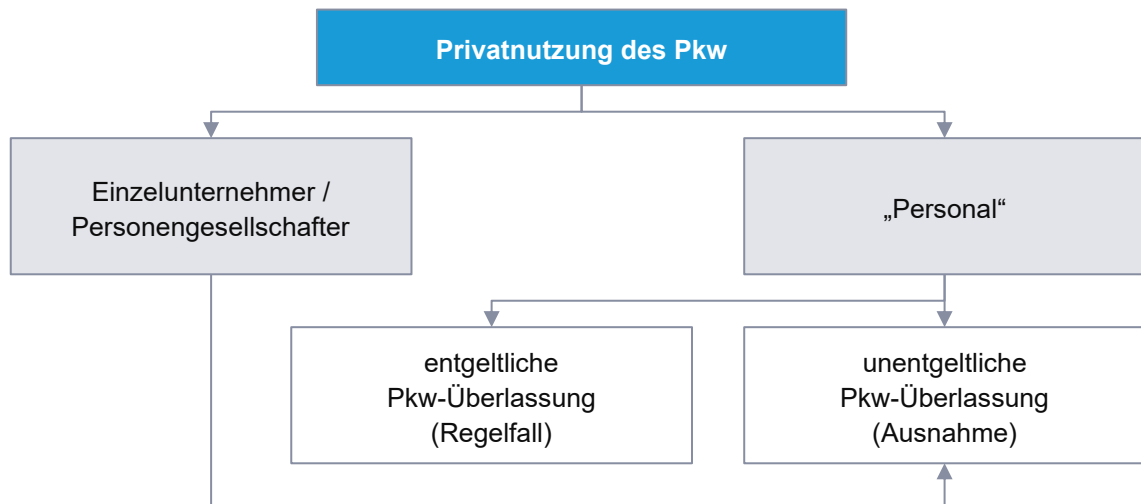


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kfz-Privatnutzung – v10223

Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, führt die Privatnutzung betrieblicher Fahrzeuge zu einer unentgeltlichen Wertabgabe i.S.v. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG bei

- Einzelunternehmern,
- Gesellschaftern von Personengesellschaften und
- – im Ausnahmefall – Arbeitnehmern („Personal“).



2.1 Unentgeltliche Überlassung von Firmenfahrzeugen an Arbeitnehmer

Der in der Praxis häufigste Fall einer Sachleistung **an Arbeitnehmer** ist die Überlassung eines firmeneigenen Fahrzeugs für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Familienheimfahrten aus Anlass einer doppelten Haushaltsführung.



HINWEIS

ACHTUNG: Die **unentgeltliche** Überlassung von Firmenfahrzeugen an Arbeitnehmer (Abschn. 15.23 Abs. 12 UStAE) ist der **seltene Ausnahmefall**. Die entgeltliche Kfz-Überlassung ist hingegen – auch wenn der Arbeitnehmer hierfür keine Zahlungen leisten muss – die Regel und ist anzunehmen, wenn diese auf Dauer geschieht. Der Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer den Pkw zur privaten Nutzung gegen die (anteilige) Arbeitsleistung des Arbeitnehmers (Abschn. 15.23 Abs. 8 UStAE). Im Regelfall liegt daher **ein tauschähnlicher Umsatz** gem. § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG vor (siehe im Einzelnen im Lehrbrief Umsatzsteuer 03).

Eine **unentgeltliche** steuerbare Überlassung von Kraftfahrzeugen an Arbeitnehmer i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG ist nach Abschn. 15.23 Abs. 12 UStAE nur **in Ausnahmefällen** gegeben, wenn die vereinbarte private Nutzung des Kfz derart gering ist, dass sie für die Gehaltsbemessung keine wirtschaftliche Rolle spielt und nach den objektiven Gegebenheiten eine weitergehende private Nutzungsmöglichkeit ausscheidet. Entsprechend der Lohnsteuerrechtlichen Regelung ist umsatzsteuerlich von einer Unentgeltlichkeit auszugehen, wenn das Fahrzeug dem Arbeitnehmer nur gelegentlich (von Fall zu Fall) an **nicht mehr als fünf Kalendertagen im Kalendermonat** für private Zwecke überlassen wird (Abschn. 15.23 Abs. 12 Satz 2 UStAE).

Bemessungsgrundlage dieser nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG steuerbaren Kfz-Überlassung an Arbeitnehmer sind nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG die Ausgaben für die Fahrzeugüberlassung. Dabei sind die nicht mit Vorsteuern belasteten Ausgaben aus der Bemessungsgrundlage auszuscheiden. Dieser Wert ist ein Nettowert.

Falls für Zwecke der **Lohnsteuer** die Nutzung des Fahrzeugs zu Privatfahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte pauschal je Fahrtkilometer mit 1 % bzw. 0,001 % des inländischen Listenpreises des Kraftfahrzeugs bewertet wird, kann so auch die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage bestimmt werden. Kürzungen für Elektro- bzw. Elektrohybridantriebe, die für die Lohnsteuer vorgenommen werden dürfen, finden in der Umsatzsteuer jedoch keine Anwendung (Abschn. 15.23 Abs. 11 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 UStAE entsprechend). Hier kommt der volle Bruttolistenpreis zum Ansatz. Für die nicht mit Vorsteuern belasteten Kosten ist ein Abschlag von 20 % vorzunehmen. Der (Lohnsteuer-)Wert ist als Bruttowert anzusehen, aus dem die USt herauszurechnen ist (Abschn. 15.23 Abs. 12 Satz 7 UStAE).

► Fallbeispiel:

Da sich das Privatfahrzeug der Chefsekretärin Karin Schön für einige Tage zur Reparatur in der Werkstatt befindet, bekommt sie im Juni für die Fahrt zwischen ihrem Wohnort und der ersten Tätigkeitsstätte und für private Besorgungen ein Firmenfahrzeug für insgesamt vier Tage überlassen. Sie übernimmt das Fahrzeug am Freitag für die Fahrt nach Hause (Fahrtstrecke 20 km) und kommt am darauffolgenden Montag damit zur ersten Tätigkeitsstätte. Am Freitagnachmittag nutzt sie das Fahrzeug für private Besorgungen. Die Privatfahrten für Besorgungen erstrecken sich über insgesamt 80 km. Es wird weder ein Fahrtenbuch geführt, noch werden die Gesamtkosten dieses Fahrzeugs ermittelt. Der Listenpreis des Kfz im Zeitpunkt der Erstzulassung einschließlich USt beträgt 25.000 €.

► Lösung:

Es handelt sich um eine unentgeltliche Kfz-Überlassung an die Arbeitnehmerin nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG, da die Überlassung nur für weniger als fünf Tage im Kalendermonat für private Zwecke überlassen wurde (Abschn. 15.23 Abs. 12 Satz 2 UStAE). BMGr sind die durch die Überlassung entstandenen Ausgaben nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG, die aus Vereinfachungsgründen entsprechend den lohnsteuerlichen Werten angesetzt werden können.



Die Umsatzsteuer für die Kfz-Überlassung ist wie folgt zu ermitteln:

Fahrtstrecke Wohnung – erste Tätigkeitsstätte: 2 x 20 km =	40km
Privatfahrten zu Besorgungen	<u>80 km</u>
	120 km
0,001 % von 25.000 € x 120 km =	30 €
Abschlag pauschal 20 % für nicht mit Vorsteuern belastete Kosten	<u>./ 6 €</u>
Bruttowert der Kfz-Überlassung	24 €
darin enth. USt von ¹⁹ / ₁₁₉ (Abschn. 1.8 Abs. 8 UStAE) =	3,83 €

2.2 Unentgeltliche Nutzung von Firmenfahrzeugen durch Einzelunternehmer / Gesellschafter einer Personengesellschaft

Nutzt ein **Einzelunternehmer** (oder ein Gesellschafter einer Personengesellschaft) ein betriebliches Fahrzeug auch zu privaten Zwecken, liegt regelmäßig eine unentgeltliche Wertabgabe i.S.v. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG vor.

Die **Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte** zählen dabei nicht zu den privaten, sondern zu den betrieblichen Fahrten. Ein Unternehmer sucht seinen Betrieb auf, um dort unternehmerisch tätig zu sein. Seine Fahrten zwischen Wohnort und Unternehmen (Betrieb) dienen der Ausführung von Umsätzen. Eine unentgeltliche Wertabgabe ist daher **nicht** zu versteuern.



HINWEIS

Damit unterscheidet sich die Umsatzbesteuerung von **Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte** eines Unternehmers von Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte eines Arbeitnehmers. Beim Arbeitnehmer sind diese Fahrten im Rahmen der entgeltlichen Fahrzeugüberlassung zur privaten Nutzung dem Privatbereich zuzuordnen und damit der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Ein Arbeitnehmer ist (arbeitsrechtlich) dazu verpflichtet, während der vereinbarten Zeit an der Arbeitsstätte zu sein, so dass es grundsätzlich keinen unternehmerischen (betrieblichen) Grund gibt, den Arbeitnehmer vom Wohnort zum Unternehmen (Betrieb) und zurückzubefördern.

Eine Kürzung des Bruttolistenpreises für Fahrzeuge mit **Elektro- oder Elektrohybridantrieb** erfolgt auch bei der 1 %-Regelung bei Nutzung durch den Unternehmer nicht.

► Fallbeispiel:

Am 1.10. erwirbt der selbständige Gerüstbauunternehmer Bernhard Rehn von der Mitsubishi-Händlerin Höpfner für seine Firma einen Geländewagen. Die Rechnung über 32.000 € zzgl. 6.080 € Umsatzsteuer begleicht Bernhard Rehn am 31.10. Er ordnet den Geländewagen vollständig seinem Unternehmensvermögen zu. Bernhard Rehn nutzt den Geländewagen sowohl für betriebliche als auch für private Zwecke. Ertragsteuerlich ermittelt er die Nutzungsentnahme zulässigerweise nach der sog. 1 %-Regelung. Der Bruttolistenneupreis des Geländewagens beträgt 40.460 €.

► Lösung:

Bernhard Rehn kann die in der Rechnung der Händlerin ausgewiesene USt i.H.v. 6.080 € mit Ablauf des VAZ Oktober als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG), da er den Pkw vollständig dem Unternehmensvermögen zugeordnet hat (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b UStAE).

Die Privatnutzung hat Bernhard Rehn als unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG zu versteuern. BMGr sind nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG die entstandenen Ausgaben, soweit sie zum Vorsteuerabzug berechtigt haben.

Nach Abschn. 15.23 Abs. 5 Satz 4 Nr. 1 UStAE kann Bernhard Rehn die BMGr nach der 1 %-Regelung ermitteln. Für die nicht mit Vorsteuern belasteten Kosten kann er einen pauschalen Abschlag von 20 % vornehmen. Der so ermittelte Betrag ist ein sog. Nettowert, auf den die Umsatzsteuer mit dem allgemeinen Steuersatz von 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) aufzuschlagen ist.

Bruttolistenneupreis	40.460 €
(auf volle 100 € abgerundet, R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 LStR)	40.400 €
abzgl. 20 %	<u>./ 8.080 €</u>
	32.320 €
x 1 % = monatl. BMGr	323 €
x 19 % USt	<u>x 19 %</u>
monatl. USt	61,37 €

Die monatliche USt in Höhe von 61,37 € entsteht gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG mit Ablauf des jeweiligen VAZ ab Oktober.



HINWEIS

Zum Vorsteuerabzug und zur Umsatzbesteuerung bei (teil-)unternehmerisch genutzten Fahrzeugen enthält Abschn. 15.23 UStAE ausführliche Erläuterungen anhand von Beispielen. Wir empfehlen, die intensive Lektüre dieses Abschnitts.



VII. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Peter Maier betreibt in Stuttgart, Böblinger Straße Nr. 250, neben seinem Wohnhaus einen Bau- markt und ein Bauunternehmen, mit dem er nachhaltig Bauleistungen erbringt. Im Rahmen dieser Tätigkeit wird er zum einen als Generalunternehmer tätig und errichtet Gebäude auf fremden Grundstücken. Zum anderen errichtet er als Bauträger Einfamilienhäuser auf eigenen Grundstücken mit anschließender Veräußerung des bebauten Grundstücks.

Am 30.1.00¹ schloss Maier mit dem Mercedes-Autohaus Stuttgart einen Kaufvertrag über einen neuen Mercedes E-Klasse zum Listenpreis von 50.000 € zuzüglich 9.500 € USt ab. Maier holte das Fahrzeug am 1.5.00 beim Autohaus ab und beglich den zutreffend in Rechnung gestellten, vereinbarten Kaufpreis.

Wie von Anfang an beabsichtigt, nutzte Maier das Fahrzeug, laut ordnungsgemäß geführtem Fahrtenbuch, ab dem 1.5.00 ausschließlich unternehmerisch und dabei zu 20 % im Zusammen- hang mit seinen Bauträgerumsätzen zur steuerfreien Veräußerung nach § 4 Nr. 9a UStG von mit Einfamilienhäusern bebauten Grundstücken. Ab 1.1.01 verwendete er das Fahrzeug zu 10 % für Privatfahrten im In- und Ausland. Die Verwendung im Zusammenhang mit Umsätzen die nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfrei sind betrug auch ab 1.1.01 20 %. Maier ging von einer be- triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von sechs Jahren aus.

An laufenden Kosten fielen für die Pkw-Nutzung im Jahr 01 folgende Beträge an:

Kfz-Versicherung und -Steuer:	2.500 €	
Benzin:	5.000 €	zuzüglich 950 € USt
Wartung und Pflege:	3.000 €	zuzüglich 570 € USt

Darüber hinaus wurde in der Nacht zum 1.7.01 das vor dem Wohnhaus des Maier geparkte Fahr- zeug durch ein vorbeifahrendes Auto zerkratzt, wodurch eine Neulackierung erforderlich wurde. Die Firma Pimpmycar aus Stuttgart stellte Maier für die am 10.7.01 vorgenommenen Lackierungsarbei- ten am 20.7.01 9.000 € zuzüglich 1.710 € USt in Rechnung, die Maier sofort beglich.

Im Oktober 01 entschloss sich Maier, künftig das Fahrrad zu nutzen und im Übrigen auf öffentliche Verkehrsmittel bzw. Taxiunternehmen zurückzugreifen. Er schenkte den Mercedes daraufhin am 30.12.01 seinem Sohn zu dessen Geburtstag. Maier hätte den Mercedes noch für 25.000 € zu- züglich 4.750 € USt verkaufen können.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie die angeführten Sachverhalte in ihrer umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Peter Maier im Besteuerungszeitraum 00 und 01. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steu- erpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen. Auf eine etwaige Vorsteuerberichtigung ist nicht einzugehen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.

¹ Gehen Sie davon aus, dass die Jahre 00 und 01 fiktive Jahreszahlen sind.

3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 07 – v13125



	Punkte	
	Soll	Ist
Erwerb des Pkw Mercedes: Peter Maier kann aus dem Erwerb des Pkw grundsätzlich einen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG in Höhe von 9.500 € vornehmen. Im Zeitpunkt des Erwerbs in 00 soll der Pkw ausschließlich unternehmerisch verwendet werden, so dass der Pkw vollständig dem Unternehmensvermögen zuzuordnen ist (Zuordnungsgebot); § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG steht dem nicht entgegen.	1	
Da die Bauträgerumsätze, soweit Einfamilienhäuser veräußert werden, nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei sind und den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG ausschließen, kommt es zu einer Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG. Peter Maier kann Vorsteuern i.H.v. 9.500 € x 80 % = 7.600 € mit Ablauf des VAZ Mai 00 abziehen.	1	
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug: Sie bilden ein eigenes Zuordnungsobjekt (Abschn. 15.2c Abs. 9 Satz 1, 2 UStAE). Bei sonstigen Leistungen (Wartung und Pflege, Lackierung) und vertretbaren Sachen (Benzin) besteht bei sowohl privater als auch unternehmerischer Nutzung zwar ein Aufteilungsgebot, aber aus Vereinfachungsgründen kann der volle Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG vorgenommen werden (Abschn. 15.23 Abs. 5 Satz 1 UStAE i.V.m. Abschn. 15.2c Abs. 2 Satz 6 UStAE).	1	
Aus den Benzin-, Wartungs- und Pflegekosten steht Peter Maier nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG i.V.m. § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG und unter Aufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG ein anteiliger monatl. Vorsteuerabzug i.H.v. $(950 € + 570 €) \times 80 \%$ (die Privatnutzung ist Teil der steuerpflichtigen Nutzung su.) = 1.216 € im jeweiligen monatl. VAZ zu. Hinsichtlich der Lackierung kann er mit Ablauf des VAZ Juli 01 Vorsteuern i.H.v. $1.710 € \times 80 \% = 1.368 €$ abziehen.	1	
Privatnutzung: Die Privatnutzung ist als unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG mit Ort in Stuttgart (§ 3a Abs. 1 Satz 1 UStG) im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig. BMGr (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG) sind die vorsteuerbelasteten Ausgaben, die anhand des Fahrtenbuchs (Abschn. 15.23 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b UStAE) ermittelt werden: Anteilige AK, § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Satz 2, Satz 3 UStG 50.000 € : 5 (§ 15a Abs. 1 Satz 1 UStG) 10.000 € Benzin 5.000 € Wartung / Pflege 3.000 € Lackierung 9.000 € Summe 27.000 € x Privatanteil 10 % 2.700 € = USt § 12 Abs. 1 UStG: 19 % 513 € Entstehung § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG, jeweiliger monatl. VAZ anteilig (^{1/12})	1	
Schenkung an Sohn: Die Schenkung an den Sohn ist als unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 UStG mit Ort in Stuttgart (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig. BMGr (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG) sind die Nettowiederbeschaffungskosten im Schenkungszeitpunkt i.H.v. 25.000 €. Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) i.H.v. 4.750 € entsteht nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG mit Ablauf des VAZ Dezember 01.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	6	